

1504550-61.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... aos policiais a prática do tráfico.

Ao ser interrogado, o réu MARLON afirmou que já foi processado e condenado. Sobre os fatos, confessou que estava com 5 papelotes de cocaína e 16 reais em seu bolso. Tinha acabado de chegar no local. Negou que entrou e saiu do local e que estava praticando o tráfico. Renan estava no local o aguardando com outro amigo. Acredita que foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504550-61.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504550-61.2020.8.26.0228 - Controle 351-20

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON DE SOUZA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

MARLON DE SOUZA SANTOS foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, do Código Penal, porque no dia 24 de fevereiro de 2020, por volta das 17h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, altura do nº 100, Vila Mariana, São Paulo/SP, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Renan Vieira, trazia consigo e guardava, para o consumo de terceiros, no total de 15 papelotes de cocaína, com peso líquido de 9,9g, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi regularmente notificado (fls. 97), ofereceu defesa prévia (fls. 103/106) e a denúncia foi recebida em 17/03/2022 (fls. 107). Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais militares Robson e Filipe. Ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia.

Pela Defesa foi requerida desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e em caso de condenação, fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e recurso em liberdade.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Em juízo, o policial Filipe relatou que era um evento público, quando visualizaram o réu MARLON e o menor Renan, entrando e saindo do evento. Demonstraram nervosismo e em abordagem localizaram entorpecentes com o réu e menor. O entorpecente era cocaína. A festa era carnaval dentro do Ibirapuera.

O policial Robson declarou que estavam em operação o parque Ibirapuera, quando visualizaram o acusado e outro indivíduo entrando e saindo do parque várias vezes. Realizaram abordagem e localizaram os entorpecentes, drogas e dinheiro. Confirmou a quantidade de entorpecentes e dinheiro constante no Boletim de Ocorrência com o réu e menor. Indagados, o acusado confessou aos policiais a prática do tráfico.

Ao ser interrogado, o réu MARLON afirmou que já foi processado e condenado. Sobre os fatos, confessou que estava com 5 papелotes de cocaína e 16 reais em seu bolso. Tinha acabado de chegar no local. Negou que entrou e saiu do local e que estava praticando o tráfico. Renan estava no local o aguardando com outro amigo. Acredita que foram abordados porque estavam com camisa de time. A droga não era para praticar o tráfico a terceiros.

Em análise às provas produzidas nos autos, de rigor a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, isso porque não há dúvidas de que o réu MARLON estava na posse das 05 (cinco) porções de cocaína, conforme relatado pelos policiais, contudo, não há qualquer prova de o réu de fato estava na posse dos referidos entorpecentes para comercialização, vez que os policiais não presenciaram a prática de qualquer ato de comércio dos entorpecentes.

Destaco que a posse das 05 (cinco) porções de cocaína pode ser considerada como para uso próprio, tanto pela mínima quantidade encontrada, quanto pela ausência de variedade de entorpecentes, localizando-se com o réu apenas cocaína.

Na mesma toada, verifico que ambos os policiais confirmaram que a abordagem se deu por terem considerada suspeita a entrada e saída do réu e menor por diversas vezes do local onde ocorria o bloco de carnaval, contudo, tal movimentação, considerando a ausência de qualquer tipo de mercancia presenciada pelos policiais, não produz provas suficientes para ensejar o decreto condenatório no tocante ao delito de tráfico de drogas.

Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 15) e laudo pericial (56/58), em conjunto com a prova oral.

Portanto, está configurado o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, por força do "in dubio pro reo".

Na aplicação da medida, considerando a primariedade e a quantidade de droga apreendida, aplica-se 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade.

Não há outras causas a apreciar, de modo que essa pena torna-se definitiva.

No caso de descumprimento injustificado da medida imposta fixo o pagamento de (50) cinquenta dias multa, no valor unitário mínimo, nos termos do artigo 28, § 6º, inciso II, da Lei 11.343/06.

Como está solto por este processo e não surgiram novos elementos acerca da necessidade da custódia e diante da pena fixada, o réu poderá recorrer em liberdade.

Diante do exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar MARLON DE SOUZA SANTOS à pena de 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

O valor de R\$ 16,00, encontrado com o réu, é declarado perdido ao Senad nos termos da lei.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das

execuções criminais para cumprimento da pena imposta.

P.R.I.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA